



COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO

Provincia di Campobasso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 Del 07-07-2026

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA - PARTE NORMATIVA-GIURIDICA - PER IL TRIENNIO 2026-2028.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sette** del mese di **luglio** con inizio alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CIARALLO WILLIAM	SINDACO	P
MARONE GIANLUCA	VICE SINDACO	P
D'ELIA FRANCESCO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza, il Vice-Segretario Comunale Dr. Arricale Carmine con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente CIARALLO WILLIAM in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina la contrattazione collettiva integrativa, stabilendo che essa si svolga sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nel rispetto dei vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026, disciplina gli istituti demandati alla contrattazione collettiva integrativa e conferma la durata triennale della parte normativa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), fermo restando il rinnovo annuale della parte economica;
- il Contratto Collettivo Integrativo costituisce lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, gli istituti rimessi alla contrattazione decentrata, perseguendo il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi resi alla collettività, nonché la valorizzazione delle risorse umane.

Dato atto che:

- la Giunta Comunale, quale organo di governo dell'Ente, è competente a definire gli indirizzi cui la Delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello svolgimento delle trattative;
- la contrattazione integrativa dovrà svolgersi nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché dei limiti e dei vincoli posti dalla normativa vigente e dalla contrattazione nazionale;

Ritenuto di impartire alla Delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi generali per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte normativa (giuridica) – Triennio 2026-2028:

- garantire la piena ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel vigente CCNL Funzioni Locali e delle norme legislative vigenti;
- disciplinare gli istituti demandati alla contrattazione integrativa nel rispetto delle competenze riservate dalla legge alla parte pubblica, agli organi di governo ed ai responsabili della gestione;
- promuovere modelli organizzativi orientati all'efficienza, all'efficacia, alla qualità dei servizi ed al miglioramento continuo delle prestazioni rese ai cittadini;
- valorizzare il merito, la performance organizzativa ed individuale e la crescita professionale del personale, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente;
- favorire la valorizzazione delle competenze professionali, la formazione continua, l'aggiornamento e lo sviluppo delle professionalità interne;
- promuovere il benessere organizzativo, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il contrasto ad ogni forma di discriminazione e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- disciplinare gli istituti concernenti l'organizzazione del lavoro, gli orari, le forme di flessibilità, il lavoro agile e gli ulteriori istituti demandati alla contrattazione integrativa dal CCNL, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Ente;
- assicurare criteri improntati alla trasparenza, all'imparzialità, all'equità ed alla valorizzazione delle responsabilità e delle competenze professionali;
- garantire che ogni previsione contrattuale risulti coerente con gli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione, con il PIAO e con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei limiti di spesa del personale e della compatibilità economico-finanziaria delle clausole contrattuali.

Acquisiti parere tecnico favorevole da parte del Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

Visti:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 40, 40-bis, 45 e 48;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare le premesse espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di impartire alla Delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi sopra indicati ai fini della definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte normativa (giuridica) – Triennio 2026-2028, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026.

Di demandare al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica l'avvio e la conduzione delle trattative sindacali, nel rispetto degli indirizzi formulati con il presente provvedimento.

Di stabilire che l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, una volta sottoscritta dalle parti negoziali, sia trasmessa al Revisore dei Conti ai fini della certificazione prevista dall'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, per essere successivamente sottoposta alla Giunta Comunale ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

Di demandare ai competenti uffici l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la pubblicazione del contratto integrativo e della documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza.

Di trasmettere la presente deliberazione al Sindacato CISL FP Abruzzo - Molise per opportuna conoscenza e per l'avvio degli atti conseguenziali;

Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e in Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società Partecipate, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000;

Oggetto:	ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA - PARTE NORMATIVA-GIURIDICA - PER IL TRIENNIO 2026-2028.
-----------------	--

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

Sant'Angelo Limosano, lì 07-07-2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. MISERERE PIERPAOLO

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.

Sant'Angelo Limosano, lì 07-07-2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Geom. MISERERE PIERPAOLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to CIARALLO WILLIAM

Il Vice-Segretario Comunale
f.to Dr. Arricale Carmine

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Pubbl. n° **310** del **14-07-2026**

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal giorno 14-07-2026 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Arricale Carmine

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Prot. n° **3557** del **14-07-2026**

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai Capigruppo consiliari.

Sant'Angelo Limosano lì 14-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Arricale Carmine

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-07-2026,

- ☐ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- ☐ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Sant'Angelo Limosano lì 14-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Arricale Carmine

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Angelo Limosano lì 14-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Arricale Carmine